SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 3137829 - RN (2025/0501234-7)

RELATOR	**:**	**MINISTRO ROGERIO SCHIETTI**
AGRAVANTE	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
AGRAVADO	:	VANDERSON SILVA DE OLIVEIRA
ADVOGADO	:	VITOR MANUEL PINTO DE DEUS - RN000871A

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO. VIOLAÇÕES DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO NÃO HOMOLOGADAS COMO FALTA GRAVE. FALTA MÉDIA. AUSÊNCIA DE ÓBICE À PROGRESSÃO. EXAME CRIMINOLÓGICO. LEI N. 14.843/2024. NATUREZA MATERIAL. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A progressão de regime pressupõe o preenchimento cumulativo do requisito objetivo, consistente no cumprimento de determinado percentual da pena, e do requisito subjetivo, consubstanciado na "boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento", nos termos do art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal. Somente a falta grave, por força da lei, interrompe o curso do requisito objetivo e evidencia, por si só, a ausência do requisito subjetivo, ao passo que a falta média sujeita o apenado exclusivamente às sanções previstas no art. 49, parágrafo único, da Lei de Execução Penal, entre as quais não figura a obstrução à progressão.

Documento eletrônico VDA61091154 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 21/10/2026 18:26:56
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2026. Código de Controle do Documento: 7b7180d5-bde6-437b-b0ba-f03257960560

2. A violação do monitoramento eletrônico pode, em tese, configurar falta grave e obstar a progressão de regime, mas somente quando assim for formalmente homologada pelo juízo da execução penal. Ausente a homologação, as violações ostentam, no máximo, a natureza de faltas médias, com as consequências que a lei expressamente lhes reserva, entre as quais não figura o impedimento à progressão.

3.A jurisprudência consolidada desta Corte Superior reconhece que a Lei n. 14.843/2024, ao alterar o § 1º do art. 112 da Lei de Execução Penal, tem natureza material, na medida em que estabelece nova exigência para a obtenção do direito à progressão de regime. O exame criminológico não se limita a aspectos meramente probatórios, mas constitui requisito substancial que condiciona o próprio exercício do direito ao benefício executório.

4. Firmada a natureza material da norma, impõe-se a aplicação do princípio constitucional da irretroatividade da lei penal prejudicial, consagrado no art. 5º, XL, da Constituição Federal. Por constituir *novatio legis in pejus*, a Lei n. 14.843/2024 não pode retroagir para alcançar crimes praticados antes de sua vigência, sob pena de violação da garantia fundamental da irretroatividade da lei penal mais severa.

5. No caso concreto, as treze violações do monitoramento eletrônico praticadas pelo agravado foram qualificadas pelas instâncias de origem como faltas médias, sem homologação de falta grave no curso da execução, circunstância não impugnada pelo recurso especial. O crime pelo qual o agravado cumpre pena, furto qualificado pelo repouso noturno, previsto no art. 155, § 1º, do Código Penal, foi praticado em 20/1/2024, data anterior à publicação da Lei n. 14.843/2024, ocorrida em 11/4/2024.

6. Diante da ausência de falta grave homologada, a conclusão dos órgãos julgadores de origem de que o apenado preenchia o requisito subjetivo para a progressão de regime não configura violação do art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal. A incidência da nova exigência do exame criminológico à progressão de regime do agravado importaria, portanto, em retroatividade de lei penal mais severa, o que a Constituição Federal veda.

Documento eletrônico VDA61091154 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 21/10/2026 18:26:56
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2026. Código de Controle do Documento: 7b7180d5-bde6-437b-b0ba-f03257960560

7. Agravo regimental não provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Nilsoni de Freitas (Desembargadora Convocada do TJDFT), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 20 de outubro de 2026.

Ministro ROGERIO SCHIETTI
Relator

Documento eletrônico VDA61091154 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 21/10/2026 18:26:56
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2026. Código de Controle do Documento: 7b7180d5-bde6-437b-b0ba-f03257960560

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 3137829 - RN (2025/0501234-7)

RELATOR	**:**	**MINISTRO ROGERIO SCHIETTI**
AGRAVANTE	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
AGRAVADO	:	VANDERSON SILVA DE OLIVEIRA
ADVOGADO	:	VITOR MANUEL PINTO DE DEUS - RN000871A

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO. VIOLAÇÕES DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO NÃO HOMOLOGADAS COMO FALTA GRAVE. FALTA MÉDIA. AUSÊNCIA DE ÓBICE À PROGRESSÃO. EXAME CRIMINOLÓGICO. LEI N. 14.843/2024. NATUREZA MATERIAL. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A progressão de regime pressupõe o preenchimento cumulativo do requisito objetivo, consistente no cumprimento de determinado percentual da pena, e do requisito subjetivo, consubstanciado na "boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento", nos termos do art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal. Somente a falta grave, por força da lei, interrompe o curso do requisito objetivo e evidencia, por si só, a ausência do requisito subjetivo, ao passo que a falta média sujeita o apenado exclusivamente às sanções previstas no art. 49, parágrafo único, da Lei de Execução Penal, entre as quais não figura a obstrução à progressão.

Documento eletrônico VDA61430525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 03/11/2026 17:35:15
Código de Controle do Documento: baf3ce1a-28e8-43c9-b3b5-157f56f1a7e0

2. A violação do monitoramento eletrônico pode, em tese, configurar falta grave e obstar a progressão de regime, mas somente quando assim for formalmente homologada pelo juízo da execução penal. Ausente a homologação, as violações ostentam, no máximo, a natureza de faltas médias, com as consequências que a lei expressamente lhes reserva, entre as quais não figura o impedimento à progressão.

3.A jurisprudência consolidada desta Corte Superior reconhece que a Lei n. 14.843/2024, ao alterar o § 1º do art. 112 da Lei de Execução Penal, tem natureza material, na medida em que estabelece nova exigência para a obtenção do direito à progressão de regime. O exame criminológico não se limita a aspectos meramente probatórios, mas constitui requisito substancial que condiciona o próprio exercício do direito ao benefício executório.

4. Firmada a natureza material da norma, impõe-se a aplicação do princípio constitucional da irretroatividade da lei penal prejudicial, consagrado no art. 5º, XL, da Constituição Federal. Por constituir *novatio legis in pejus*, a Lei n. 14.843/2024 não pode retroagir para alcançar crimes praticados antes de sua vigência, sob pena de violação da garantia fundamental da irretroatividade da lei penal mais severa.

5. No caso concreto, as treze violações do monitoramento eletrônico praticadas pelo agravado foram qualificadas pelas instâncias de origem como faltas médias, sem homologação de falta grave no curso da execução, circunstância não impugnada pelo recurso especial. O crime pelo qual o agravado cumpre pena, furto qualificado pelo repouso noturno, previsto no art. 155, § 1º, do Código Penal, foi praticado em 20/1/2024, data anterior à publicação da Lei n. 14.843/2024, ocorrida em 11/4/2024.

6. Diante da ausência de falta grave homologada, a conclusão dos órgãos julgadores de origem de que o apenado preenchia o requisito subjetivo para a progressão de regime não configura violação do art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal. A incidência da nova exigência do exame criminológico à progressão de regime do agravado importaria, portanto, em retroatividade de lei penal mais severa, o que a Constituição Federal veda.

Documento eletrônico VDA61430525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 03/11/2026 17:35:15
Código de Controle do Documento: baf3ce1a-28e8-43c9-b3b5-157f56f1a7e0

7. Agravo regimental não provido.

RELATÓRIO

O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE agrava da decisão que inadmitiu o recurso especial interposto com fundamento no art. 105, III, "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo **Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte** no Agravo em Execução n. 0805776-42.2025.8.20.0000

Nas razões do especial, o recorrente alega violação do art. 112, §§ 1º e 7º, da Lei de Execução Penal. Sustenta que o Tribunal de origem conferiu qualificação jurídica equivocada aos fatos ao equiparar comportamento carcerário classificado como "regular" ao "bom comportamento" exigido pela lei, com desconsideração da prática de 13 violações do monitoramento eletrônico, cometidas entre outubro de 2024 e janeiro de 2025. Aduz, ainda, que a Lei n. 14.843/2024 tornou obrigatória a realização de exame criminológico para toda e qualquer progressão de regime, com vigência imediata, razão pela qual a dispensa do exame configura ofensa à lei federal. Requer o conhecimento e o provimento do recurso especial para reformar o julgado e revogar a progressão de regime concedida em favor do recorrido (fls. 44-51).

Sem a apresentação de contrarrazões ao recurso especial, a Corte de origem inadmitiu o recurso com apoio no óbice da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça – STJ (fls. 53-55), o que ensejou a interposição deste agravo.

No agravo, o recorrente sustenta a inaplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ, ao argumento de que o recurso especial não pretende rediscutir fatos, mas obter a correta subsunção jurídica de dados incontroversos: 13 violações do monitoramento eletrônico. Aduz que saber se tal reiteração de condutas é compatível com o conceito legal de "bom comportamento carcerário" constitui questão de direito, o que afasta o enunciado sumular. Requer o provimento do agravo para admitir o recurso especial e, ao final, conceder-lhe provimento (fls. 59-68).

Documento eletrônico VDA61430525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 03/11/2026 17:35:15
Código de Controle do Documento: baf3ce1a-28e8-43c9-b3b5-157f56f1a7e0

O Ministério Público Federal manifestou-se pelo conhecimento do agravo e pelo provimento do recurso especial (fls. 86-91).

Na decisão de fls. 101-111, conheci do agravo para negar provimento ao recurso especial por entender que o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência deste Superior Tribunal.

O agravante sustenta que o art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal exige boa conduta carcerária comprovada pelo diretor, e não a mera ausência de falta grave, já que as 13 violações ao monitoramento eletrônico demonstram padrão de descumprimento incompatível com esse requisito.

Aduz que a decisão agravada não enfrentou o art. 112, § 7º, da mesma lei, nem o fundamento do exame criminológico com base na Súmula n. 439 do STJ, aplicável apesar da irretroatividade da Lei n. 14.843/2024. Requer a reconsideração do julgado ou, subsidiariamente, a submissão do recurso à Sexta Turma (fls. 117-123).

VOTO

O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):

Apesar dos argumentos empregados pelo agravante, entendo que não lhe assiste razão.

I. Requisito subjetivo para a progressão de regime

A progressão de regime (passagem gradativa do cumprimento da pena privativa de liberdade do regime mais rigoroso para o mais brando) pressupõe o preenchimento cumulativo do requisito objetivo, consistente no cumprimento de determinado percentual da pena, e do requisito subjetivo, consubstanciado na "boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento", nos termos do art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal.

A Lei de Execução Penal classifica as infrações disciplinares em graves (art. 50), médias e leves (art. 49), e prevê consequências distintas para cada categoria. A falta grave, por força da lei, interrompe o curso do requisito objetivo

Documento eletrônico VDA61430525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 03/11/2026 17:35:15
Código de Controle do Documento: baf3ce1a-28e8-43c9-b3b5-157f56f1a7e0

para a progressão e evidencia, por si só, a ausência do requisito subjetivo. A falta média sujeita o apenado exclusivamente às sanções previstas no art. 49, parágrafo único, da Lei de Execução Penal: sanções entre as quais não figura a obstrução à progressão de regime.

A jurisprudência desta Corte é firme no tocante apenas à falta grave como óbice à progressão:

> PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. FALTA GRAVE. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. MATÉRIA NÃO APRECIADA NA INSTÂNCIA ORIGINÁRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
> 1. **A prática de falta grave no curso da execução demonstra a ausência do requisito subjetivo, necessário à concessão da progressão de regime**.
> 2. A desconstituição do julgado impugnado demandaria o reexame fático-probatório, providência inadmissível nesta via estreita.
> 3. A aplicação do princípio da insignificância não foi objeto de apreciação na instância originária, como constou na decisão agravada.
> 4. Inexistindo no ato impugnado deliberação sobre a matéria de fundo, inviável o conhecimento do pedido, que não pode ocorrer em desacordo com o sistema de competências definido pela Constituição Federal.
> 5. Agravo regimental improvido.
> (**AgRg no HC n. 944.550/SP**, relator Ministro **Og Fernandes**, 6ª T., DJEN de 31/3/2025, destaquei.)

O mesmo entendimento se extrai do julgado a seguir, que reconheceu a falta grave decorrente de violação do perímetro do monitoramento eletrônico, porém, e este é o ponto central, somente porque a infração foi formalmente homologada pelo juízo da execução penal:

> AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. VIOLAÇÃO DA ZONA DE VIGILÂNCIA. FALTA GRAVE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
> 1. **Na espécie, o Juízo da Execução Penal, em razão de o apenado ter deixado de cumprir as orientações quanto ao uso do dispositivo de monitoramento eletrônico (violações ao perímetro datadas de 01/01/2020 a 02/01/2020), homologou a falta grave com fundamento no art. 118, inciso I, da LEP,**

Documento eletrônico VDA61430525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 03/11/2026 17:35:15
Código de Controle do Documento: baf3ce1a-28e8-43c9-b3b5-157f56f1a7e0

> **regrediu o regime imposto para o fechado e declarou a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos**.
> 2. Os fundamentos consignados pelas instâncias ordinárias para caracterizar a conduta como falta grave não se mostram desarrazoados ou ilegais, uma vez que o reeducando em monitoramento eletrônico deve observar as condições e limites estabelecidos para deslocamento. Precedentes.
> 3. Agravo regimental desprovido.
> (**AgRg no HC n. 698.075/CE**, relatora Ministra **Laurita Vaz**, 6ª T., DJe de 4/4/2022, destaquei.)

O que os precedentes deixam claro é: a violação do monitoramento eletrônico pode, em tese, configurar falta grave e obstar a progressão de regime, mas somente quando assim for formalmente homologada pelo juízo da execução penal. Ausente a homologação, as violações ostentam, no máximo, a natureza de faltas médias, com as consequências que a lei expressamente lhes reserva, entre as quais não figura o impedimento à progressão.

II. Contextualização

O cerne da controvérsia reside na análise do requisito subjetivo para a progressão de regime diante da prática de 13 violações do monitoramento eletrônico, qualificadas como faltas médias pelas instâncias de origem, sem nenhuma homologação de falta grave, e da classificação do comportamento carcerário como "regular" no atestado de conduta emitido pelo estabelecimento prisional.

O juízo da execução penal concedeu a progressão do regime semiaberto para o regime aberto, sob o fundamento de que o apenado preenchia os requisitos objetivo e subjetivo legalmente exigidos, converteu as violações do monitoramento eletrônico em dias de pena não cumpridos e determinou o cumprimento em prisão domiciliar, ante a inexistência de estabelecimento adequado no Estado.

A decisão foi proferida com os seguintes argumentos (fls. 14-20, destaques no original):

> Trata-se de *Execução da Pena* em desfavor do apenado **VANDERSON SILVA DE OLIVEIRA**, que cumpre pena de 1 ano 9 meses de reclusão pela prática do crime previsto no art. 155, § 1º, do Código Penal, em regime Semiaberto, e que, conforme

Documento eletrônico VDA61430525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 03/11/2026 17:35:15
Código de Controle do Documento: baf3ce1a-28e8-43c9-b3b5-157f56f1a7e0

atestado de pena, atingiu a data prevista de progressão para o regime aberto no dia 19/01/2025.
Constata-se, ademais, que o apenado tem em seu desfavor as ações penais abaixo listadas, todas sem mandado de prisão aguardando cumprimento ou prisão preventiva decretada, conforme informações do Sistema de Automação da Justiça - SAJ, SEEU, PJe e BNMP nesta data.
[...]
Como requisito objetivo, exige-se o cumprimento de uma parcela da pena cominada ao agente, enquanto que o requisito subjetivo avalia a conduta do apenado, bem como as circunstâncias judiciais envolvidas.
[...]
Da análise dos autos, em especial do atestado de pena, observa-se que o apenado já atingiu o requisito objetivo para a progressão de regime em data de 19/01/2025, ou seja, já cumpriu o quantitativo de 16% (dezesseis por cento) da pena.
[...]
No caso dos autos, depreende-se que o apenado apresenta regular comportamento carcerário, com fundamento não só na consulta aos autos digitais, como também pelo atestado emitido pela respectiva da unidade prisional (evento 36.1).
Além disso, deve-se considerar que o penitente iniciou o desconto de pena em regime semiaberto e cumpre uma pena concreta inferior a cinco anos. Adicionalmente, o apenado possui um número inferior a 20 (vinte) violações válidas ao regime em que se encontra inserido, e trata-se da primeira vez que se analisa sua progressão para patamar mais benevolente.
Pelo exposto, uma vez atendidos os requisitos previstos legalmente, a concessão do benefício em exame é medida que se impõe.
[...]
Por fim, todavia, depreende-se que o relatório emitido pela CEME indica que o penitente registrou 11 (onze) violações ao monitoramento eletrônico, nos dias 09/11/2024, 24/12/2024, 25/12/2024, 26/12/2024, 28/12/2024, 29/12/2024, 30/12/2024, 31/12/2024, 01/01/2025, 05/01/2025 e 06/01/2025 (evento 36.2). Logo, tais violações devem ser convertidas em dias de pena não cumpridos, na quantidade correspondente às infrações.
[...]
Ante o exposto, com fundamento no art. 112 da Lei de Execução Penal [...], **CONCEDO A PROGRESSÃO DE REGIME**, do **SEMIABERTO** para o **ABERTO**, ao apenado **VANDERSON SILVA DE OLIVEIRA**.
Outrossim, considero as violações ao monitoramento eletrônico como 11 (onze) dias de pena não cumprida, pelo que determino a atualização do atestado de pena.
[...]

Documento eletrônico VDA61430525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 03/11/2026 17:35:15
Código de Controle do Documento: baf3ce1a-28e8-43c9-b3b5-157f56f1a7e0

A Corte estadual negou provimento ao agravo ministerial, por entender que as 13 violações do monitoramento eletrônico não evidenciavam intenção manifesta de descumprir as obrigações impostas e que a conduta geral do apenado era adequada e compatível com o benefício (fls. 37-40).

O acórdão recorrido foi assim ementado (fls. 37):

> PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO MINISTERIAL. IRRESIGNAÇÃO COM A DECISÃO QUE DEFERIU O DIREITO À PROGRESSÃO DE REGIME. INVIABILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO. APENADO QUE COMETEU LIMITADAS VIOLAÇÕES À ÁREA DE MONITORAMENTO (13 INFRAÇÕES), NÃO CARACTERIZANDO INTENÇÃO MANIFESTA DE DESCUMPRIR AS OBRIGAÇÕES IMPOSTAS. AUSÊNCIA DE OUTROS COMPORTAMENTOS DESABONADORES OU FALTAS GRAVES. CONDUTA GERAL CONSIDERADA ADEQUADA E COMPATÍVEL COM O BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O recurso especial apresenta dois fundamentos para a reforma do acórdão: a incompatibilidade entre comportamento classificado como "regular" e o requisito do bom comportamento carcerário; e a obrigatoriedade do exame criminológico por força da Lei n. 14.843/2024. Nenhum deles merece acolhimento.

No que se refere ao comportamento carcerário, as 13 violações do monitoramento eletrônico praticadas por Vanderson Silva de Oliveira foram qualificadas pelas instâncias de origem como faltas médias, não como faltas graves. Não houve, portanto, homologação de falta grave no curso da execução. Assim como também não houve interposição de recurso pelo Ministério Público estadual contra referida decisão.

Conforme o sistema disciplinar da Lei de Execução Penal, somente a falta grave produz os efeitos mais severos sobre a execução, entre os quais a evidência da ausência do requisito subjetivo para a progressão de regime. Essas infrações sujeitam o apenado exclusivamente às sanções previstas no art. 49, parágrafo único, da Lei de Execução Penal: sanções que, nos presentes autos, já foram efetivamente aplicadas pelo juízo da execução penal, com a conversão das violações em dias de pena não cumpridos.

Documento eletrônico VDA61430525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 03/11/2026 17:35:15
Código de Controle do Documento: baf3ce1a-28e8-43c9-b3b5-157f56f1a7e0

Ponto igualmente relevante: o recurso especial não impugna a classificação das violações como faltas médias, nem questiona as consequências a elas impostas. A moldura fática é, portanto, incontroversa.

A violação do monitoramento eletrônico pode, em tese, configurar falta grave e obstar a progressão de regime, mas somente quando assim for formalmente homologada pelo juízo da execução penal. Ausente a homologação, as violações ostentam, no máximo, a natureza de faltas médias, com as consequências que a lei expressamente lhes reserva, entre as quais não figura o impedimento à progressão

Diante da ausência de falta grave homologada, a conclusão dos órgãos julgadores de origem de que o apenado preenchia o requisito subjetivo para a progressão de regime não configura violação do art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal.

O comportamento classificado como "regular" no atestado de conduta carcerária, nesse contexto, não equivale à ausência de bom comportamento, mas sim reflete conduta que, conquanto não irrepreensível, não atingiu o patamar de gravidade que a lei reserva às faltas graves (único nível disciplinar com aptidão para obstar, por si só, a progressão de regime). A isso se somam os fatos incontroversos de que o apenado não cometeu novos delitos e não apresentou nenhum outro comportamento desabonador ao longo da execução.

No que se refere à obrigatoriedade do exame criminológico derivada da Lei n. 14.843/2024, o crime pelo qual Vanderson Silva de Oliveira cumpre pena (furto qualificado pelo repouso noturno – art. 155, § 1º, do Código Penal) foi praticado em 20/1/2024, data anterior à publicação da Lei n. 14.843/2024 (11/4/2024). Esse dado é fundamental para a solução da controvérsia.

III. Natureza jurídica da Lei n. 14.843/2024

A questão consiste em determinar se a norma introduzida pela Lei n. 14.843/2024, que alterou o § 1º do art. 112 da Lei de Execução Penal, possui natureza material ou processual, para fins de aplicação temporal.

O novel dispositivo estabelece:

Documento eletrônico VDA61430525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 03/11/2026 17:35:15
Código de Controle do Documento: baf3ce1a-28e8-43c9-b3b5-157f56f1a7e0

> **§ 1º** Em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e pelos resultados do exame criminológico, respeitadas as normas que vedam a progressão.

A jurisprudência consolidada desta Corte Superior reconhece que a norma em questão possui natureza material, na medida em que estabelece nova exigência para a obtenção do direito ao benefício executório.

Com efeito, o estudo de periculosidade não se limita a aspectos meramente probatórios, mas constitui requisito substancial que condiciona o próprio exercício do direito ao benefício penitenciário. A norma não regula apenas o procedimento para demonstração de requisitos preexistentes, mas cria pressuposto material para a mudança de regime prisional.

Nesse sentido:

> AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. EXIGÊNCIA FUNDAMENTADA. SÚMULA N. 439 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
> 1. **A exigência de exame criminológico para progressão de regime, introduzida pela Lei n. 14.843/2024, aplica-se apenas a crimes cometidos após sua vigência**.
> 2. **O exame criminológico não é requisito obrigatório para a progressão de regime ou concessão de benefícios, mas pode ser exigido de forma excepcional, desde que fundamentado nas peculiaridades do caso concreto, conforme previsto no art. 112, §1º, da Lei de Execução Penal e na Súmula 439/STJ**.
> [...].
> (**AREsp n. 2.980.384/TO**, relator Ministro **Reynaldo Soares da Fonseca**, 5ª T., DJEN de 12/11/2025, destaquei.)

> Direito Penal. Agravo Regimental em Habeas Corpus. Progressão de Regime. Exame Criminológico. Retroatividade de Norma Penal Mais Gravosa. Constrangimento Ilegal. Agravo provido. Ordem concedida.[...]
> II. Questão em discussão
> 4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a exigência de exame criminológico, com fundamento exclusivo na Lei n. 14.843/2024, pode ser aplicada retroativamente a fatos anteriores à sua vigência; e (ii) saber se a ausência de fundamentação concreta para a exigência do exame criminológico configura constrangimento ilegal.

Documento eletrônico VDA61430525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 03/11/2026 17:35:15
Código de Controle do Documento: baf3ce1a-28e8-43c9-b3b5-157f56f1a7e0

III. Razões de decidir

5. **A Lei n. 14.843/2024, ao tornar obrigatória a realização de exame criminológico para progressão de regime, constitui *novatio legis in pejus*, não podendo ser aplicada retroativamente, conforme o art. 5º, XL, da Constituição Federal e o art. 2º do Código Penal**.

6. **A exigência de exame criminológico deve ser fundamentada em elementos concretos da execução penal, sendo insuficiente a mera referência à gravidade abstrata do delito ou à longevidade da pena, conforme entendimento consolidado na Súmula n. 439 do STJ**.

7. **No caso concreto, a exigência do exame criminológico foi fundamentada exclusivamente na nova redação do art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal, sem análise de elementos concretos da execução penal, configurando constrangimento ilegal**.

IV. Dispositivo e tese

8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental provido. Ordem de habeas corpus concedida para determinar que o Juízo das Execuções aprecie o pedido de progressão ao regime semiaberto sem a exigência de exame criminológico.

Tese de julgamento:

1. **A Lei n. 14.843/2024, que torna obrigatória a realização de exame criminológico para progressão de regime, constitui *novatio legis in pejus* e não pode ser aplicada retroativamente**.

2. **A exigência de exame criminológico deve ser fundamentada em elementos concretos da execução penal, sendo insuficiente a mera referência à gravidade abstrata do delito ou à longevidade da pena**.

(**AgRg no HC n. 1.014.969/SP**, relator Ministro **Joel Ilan Paciornik**, 5ª T., DJEN de 20/10/2025, destaquei.)

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. AGRAVO DESPROVIDO.

[...]

5. **A jurisprudência desta Corte entende que a gravidade do crime e o longo tempo de pena a cumprir não são justificativas idôneas para a exigência de exame criminológico, conforme a Súmula n. 439 do STJ**.

6. **A Lei n. 14.843/2024, que exige exame criminológico, não se aplica retroativamente a crimes cometidos antes de sua vigência, sendo considerada uma norma mais gravosa**.

7. A decisão de exigir exame criminológico deve ser fundamentada em elementos concretos da execução da pena, não apenas na gravidade abstrata do delito.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento: "1. A exigência de exame criminológico para progressão de regime deve ser fundamentada em elementos

Documento eletrônico VDA61430525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 03/11/2026 17:35:15
Código de Controle do Documento: baf3ce1a-28e8-43c9-b3b5-157f56f1a7e0

> concretos da execução da pena. 2. **A Lei n. 14.843/2024, que torna obrigatório o exame criminológico, não se aplica retroativamente a crimes cometidos antes de sua vigência**. 3. A gravidade abstrata do delito e o longo tempo de pena a cumprir não justificam a exigência de exame criminológico."
> (**AgRg no HC n. 936.057/SP**, relator Ministro **Joel Ilan Paciornik**, 5ª T., DJEN de 24/2/2025, destaquei.)

IV. Irretroatividade da lei penal mais gravosa

Firmada a natureza material da norma, impõe-se a aplicação do princípio constitucional da irretroatividade da lei penal prejudicial, consagrado no art. 5º, XL, da Constituição Federal.

A Lei n. 14.843/2024, ao instituir o exame criminológico como requisito obrigatório para a progressão de regime, estabeleceu exigência inexistente ao tempo da prática dos fatos e tornou mais rigorosas as condições para a obtenção do benefício executório.

Por constituir lei penal mais gravosa, a norma não pode retroagir para alcançar crimes praticados antes de sua vigência, sob pena de violação da garantia fundamental da irretroatividade da lei penal mais severa.

Esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência consolidada desta Corte:

> DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. RETROATIVIDADE DE LEI PENAL MAIS GRAVOSA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
> [...]
> III. Razões de decidir
> 5. O habeas corpus não é o instrumento jurídico adequado para a declaração de inconstitucionalidade de lei em sede de controle difuso.
> 6. **A Lei n. 14.843/2024, ao modificar o § 1º do art. 112 da LEP, constitui *novatio legis in pejus*, vedada pela Constituição Federal (art. 5º, XL) e pelo Código Penal (art. 2º)**.
> 7. **A jurisprudência do STJ e do STF firmou entendimento de que normas mais gravosas não podem retroagir para prejudicar o executado**.
> IV. Dispositivo e tese
> 8. Agravo regimental desprovido.

Documento eletrônico VDA61430525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 03/11/2026 17:35:15
Código de Controle do Documento: baf3ce1a-28e8-43c9-b3b5-157f56f1a7e0

> Tese de julgamento: "1. **O § 1º do art. 112 da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei n. 14.843/2024, não pode ser aplicado retroativamente a fatos ocorridos antes de sua vigência, em respeito ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa**. 2. O habeas corpus não é o meio adequado para controle difuso de constitucionalidade de leis."
> (**AgRg no HC n. 993.198/SP**, relator Ministro **Messod Azulay Neto**, 5ª T., DJEN de 19/5/2025, destaquei.)

Embora não trate da obrigatoriedade do exame criminológico, mas da vedação das saídas temporárias, igualmente decorrente das alterações produzidas pela mesma Lei n. 14.843/2024, o Supremo Tribunal Federal – STF chegou à mesma conclusão quanto à irretroatividade da norma.

O Ministro André Mendonça, no HC n. 240.770/MG, considerou que, tendo em vista o princípio da individualização da pena (que se estende à fase executória), e por consistir a inovação legislativa em norma mais gravosa, impõe-se a incidência da lei vigente por ocasião da prática do crime; admite-se a retroatividade de nova legislação apenas se mais favorável ao sentenciado. Concluiu pela impossibilidade de retroação da Lei n. 14.843/2024 no tocante à limitação dos institutos da saída temporária e do trabalho externo para alcançar crimes cometidos antes de sua edição:

> HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA. EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA E TRABALHO EXTERNO. **ALTERAÇÃO LEGISLATIVA (LEI Nº 14.843, DE 2024). IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA (ARTS. 5º, INC. XL, DA CRFB E 2º, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP). PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA NA FASE EXECUTÓRIA. ILEGALIDADE MANIFESTA**. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. CONCESSÃO DA ORDEM, DE OFÍCIO.
> (**HC n. 240.770/MG**, rel. Ministro **André Mendonça**, pub. em 29/5/2024, destaquei.)

A exigência de realização de exame criminológico para toda e qualquer progressão de regime, nos termos da nova legislação, constitui lei penal mais gravosa, pois acrescenta requisito e dificulta o alcance de regimes prisionais menos

Documento eletrônico VDA61430525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 03/11/2026 17:35:15
Código de Controle do Documento: baf3ce1a-28e8-43c9-b3b5-157f56f1a7e0

severos. A retroatividade de tal norma é inconstitucional, diante do art. 5º, XL, da Constituição Federal, e ilegal, nos termos do art. 2º do Código Penal.

No caso concreto, o crime de furto qualificado pelo repouso noturno foi praticado em 20/1/2024, data anterior à publicação da Lei n. 14.843/2024 (11/4/2024). A incidência da nova exigência do exame criminológico à progressão de regime do recorrido importaria, portanto, em retroatividade de lei penal mais severa, o que a Constituição Federal veda.

Inexistem fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a análise do caso sob outro enfoque, mantém-se a decisão agravada.

A propósito: "É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos" (**AgRg no HC n. 749.888/RS**, Rel. Ministro **Jesuíno Rissato** – Desembargador Convocado do TJDFT, 5ª T., DJe 26/8/2022).

V. Dispositivo

À vista do exposto, **nego provimento** ao agravo regimental.

Documento eletrônico VDA61430525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 03/11/2026 17:35:15
Código de Controle do Documento: baf3ce1a-28e8-43c9-b3b5-157f56f1a7e0

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

Número Registro: 2025/0501234-7

AgRg no AREsp 3.137.829 / RN
MATÉRIA CRIMINAL

Números Origem: 08057764220258200000 50018191220248200001 8057764220258200000

EM MESA JULGADO: 20/10/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro **ROGERIO SCHIETTI**

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA

AUTUAÇÃO

AGRAVANTE	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
AGRAVADO	:	VANDERSON SILVA DE OLIVEIRA
ADVOGADO	:	VITOR MANUEL PINTO DE DEUS - RN000871A

ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Execução Penal e de Medidas Alternativas - Pena Privativa de Liberdade - Progressão de Regime

AGRAVO REGIMENTAL

AGRAVANTE	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
AGRAVADO	:	VANDERSON SILVA DE OLIVEIRA
ADVOGADO	:	VITOR MANUEL PINTO DE DEUS - RN000871A

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Nilsoni de Freitas (Desembargadora Convocada do TJDFT), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.

Documento eletrônico VDA61062948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 20/10/2026 21:23:00
Código de Controle do Documento: 9F23C69A-5858-4F71-A4FF-81BB718762A6